中山港口美景大道 40 号“11·14”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：中山港口美景大道 40 号“11·14”一般生产安全事故调查组

编制时间：2024 年 1 月 18 日

2023年11月14日11时左右,中山市港口镇亨记食店后面的雨棚搭建工地发生一起一人死亡的一般高处坠落事故。11月16日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，中山市人民政府批准成立了由中山市应急管理局牵头，市公安局、总工会、住房和城乡建设局、港口镇人民政府等有关部门组成的中山港口美景大道40号“11·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展相关的事故调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

经调查认定，中山港口美景大道40号“11·14”一般高处坠落事故是一起因员工安全意识不足、违规操作、在未佩戴安全带的情况下造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位及有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程及企业情况

1.工程概况

工程名称：亨记食店雨棚搭建工程

施工地点：中山市港口镇港口大道22号首层第2卡亨记食店厨房后面

建设单位：中山市港口镇亨记食店

总承包人：陈某伟

分包单位：中山市港口镇企理五金装饰工程部

施工单位：中山市港口镇企理五金装饰工程部

工程简介：亨记食店位于中山市港口镇港口大道22号首层第2卡，经营者为林某欢，现场为享记食店在厨房围墙后面修缮的铁皮雨棚，是该食店厨房的临时附属设施。该食店铁皮雨棚高度约6m，面积约15㎡，雨棚结构采用镀锌方钢搭建，面板采用彩钢瓦。该工程没有办理规划、施工报建手续，属于违法建设。

2.中山市港口镇亨记食店基本信息

中山市港口镇亨记食店（简称：亨记食店），统一社会信用代码：91442000053747853 4，法定代表人：吴某泉，类型：个人独资企业，成立日期：2012年09月04日，注册资本：100万，核准日期：2020年06月02日，登记机关：中山市市场监督管理局，住所：中山市港口镇港口大道22号首层第2卡，经营范围：餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.中山市港口镇企理五金装饰工程部基本信息

中山市港口镇企理五金装饰工程部，统一社会信用代码：92442000MA58D26C6F，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营者：冯某文，注册日期：2021年11月19日，核准日期：2023年3月22日，登记状态：在营（开业）企业，经营场所：中山市港口镇新村五街22号之一，经营范围：一般项目：金属

门窗工程施工；土石方工程施工；工程管理服务：金属制品修理；金属切割及焊接设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；住宅水电安装维护服务；专用设备修理；通用设备修理；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）相关人员基本信息

1.施工单位主要负责人身份信息

冯某文，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：中山市港口镇**********，是中山市港口镇企理五金装饰工程部的经营者。

2.相关人员身份信息

林某欢，性别：女，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：中山市港口镇*********，是中山市港口镇亨记食店的实际控制人，与陈某伟签订《施工合同》。

陈某伟，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：中山市港口镇**********，与林某欢签订《施工合同》。

3.死者身份信息

王某，性别：男，民族：汉族，出生日期：19**年**月**日，居民身份证号码：**********，住址：四川省梓潼县**********。

二、事故发生经过

经调查，2023年11月初，中山市港口镇亨记食店实际控制人林某欢将中山市港口镇亨记食店厨房后面的铁皮雨棚搭建工程以包工包料的形式交发包给陈某伟，双方签订《施工合同书》。同年11月7日，陈某伟找到冯某文，双方约定以每平方米40元的价格将雨棚安装施工部分包给冯某文，陈某伟负责提供材料、施工图纸，冯某文负责请工人施工，并提供脚手架、焊机、切割机、打磨机等工具，组织工人施工。11月9日，陈某伟带上冯某文来亨记食店看现场，商量如何施工。冯某文联系王某，叫他带人过来搭建雨棚。11月13日上午，陈某伟将材料送到工地，冯某文、王某、殷某国、汪某亮等人带着工具来到现场，由冯某文安排工人按照图纸进行施工，当天完成了支柱、横梁的安装。

2023年11月14日早上，冯某文在工地提醒工人在高处作业时要注意安全，并叫王某去购买安全带，随后离开了施工现场。当天上午11时许，王某、殷某国、汪某亮准备将彩钢瓦装到雨棚横梁上，王某、殷某国站在脚手架上（离地高约5米）搬运彩钢瓦时，王某不慎失足从脚手架上摔下来，头部着地，受到

重创。殷某国、汪某亮赶紧施救，殷某国拨打120急救电话，医生到场后，确认王某已经死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

王某安全意识淡薄，未经专门高处作业培训，未取得高处作业资格，未系安全带违规在高约5米的操作平台上作业。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.中山市港口镇企理五金装饰工程部安排未取得高处作业资格的王某从事高处作业；未监督、教育王某按照使用规则佩戴、使用安全带；未对从业人员王某进行高处作业安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2.冯某文未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查雨棚搭建的安全生产工作，及时消除（王某未取得高处作业资格从事高处作业，未按照使用规则佩戴、使用安全带）事故隐患。

3.陈某伟未落实对分包单位和人员的统一协调管理,未开展安全生产检查，及时发现并消除王某未系安全带，违规从事高处作业的事故隐患。

4.林某欢未与承包人林某伟签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

四、地方党委政府和相关部门履职情况

港口镇城市建设和管理局作为属地行业监管部门，负责城市管理、住房和城乡建设、人民防空、交通运输、自然资源、城市更新等工作，承担建筑行业监督管理、建设工程质量安全管理以及工程招标投标活动的监督管理，但对相关行业监管领域认识不足，工作中存在推诿扯皮现象，日常监管工作存在漏洞。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

经调查认定，中山市港口镇企理五金装饰工程部未认真落实安全生产主体责任，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。为吸取教训，教育和惩戒有关事故责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，建议对中山港口美景大道40号“11·14”一般高处坠落事故的事故单位和有关责任人作出如下处理：

（一）建议移送司法机关处理的人员

冯某文，男，中山市港口镇企理五金装饰工程部经营者，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，导致发生生产安全事故，存在涉嫌刑事犯罪情形，建议移送公安机关立案侦查。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.中山市港口镇企理五金装饰工程部违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条、第四十五条的规定，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市港口镇企理五金装饰工程部的违法行为进行行政处罚。

2.中山市港口镇企理五金装饰工程部经营者冯某文违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，导致发生生产安全事故。由于冯某文存在涉嫌刑事犯罪情形，建议由公安机关进行立案侦查，若公安机关决定对冯某文在该起事故中涉嫌的犯罪行为不予立案或撤销案件，或人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决或者免于刑事处罚的，再由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市港口镇企理五金装饰工程部进行处理，再由于中山市港口镇企理五金装饰工程部为个体工商户，冯某文系该个体工商户经营者，建议不再对冯某文个人进行行政处罚。

3.对工程总承包人陈某伟、中山市港口镇亨记食店实际控制人林某欢的违法行为，建议由港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》依法处理。

（三）其他处理建议

1.港口镇人民政府要切实加强属地监管职责，按照“三管三必须”要求压实属地各行业监管部门监管责任，厘清部门职权，切实堵塞安全漏洞。

2.港口镇城市建设和管理局对辖区房屋建筑附属设施建设施工安全检查不细不实，安全生产监督管理责任落实不到位，建议港口镇城市建设和管理局向港口镇人民政府作出深刻检查并抄送市安委办。

六、事故整改和防范措施

港口镇政府要按照“三管三必须”的要求，进一步厘清行业监管职责，压实行业安全生产监督管理责任，要从事故当中深刻吸取教训，举一反三，增强事故预防的主动性，防止失管漏管出现监管真空。一是组织对房屋建筑领域开展事故隐患大排查大整治。认真开展好建筑工地、物业小区、经营性自建房等各类在建项目、施工工地事故隐患排查治理专项整治行动，尤其对物业小区的在建、违建工地开展大力整治，善于下猛药、施重典，对责任人未履行安全生产主体责任、涉嫌违法违规行为的从严从重处罚，曝光一批违法违规施工行为，通过以案说法，广泛宣传安全生产违法违规行为的严重危害。二是加强建设项目施工现场安全检查。对起重机械、施工电梯、深基坑、高支模、脚手架、临时用电等重点部位和关键环节进行重点排查，严防高处坠落、坍塌、物体打击、触电等事故。三是坚决取缔建筑施工“黑工地”。重点检查各类在建工程承建单位是否具备相关资质、安全防范措施是否到位、特种作业人员是否持证上岗、安全现场管理制度是否健全、安全管理专职人员是

否落实到位，建筑施工“三同时”落实是否到位，建设施工人员工伤保险是否办理，确保建筑施工安全。

中山港口美景大道 40 号“11·14”

一般高处坠落事故调查组

2024 年 1 月 17